

Lei nº 15.358/2026: O Marco Legal do Combate ao Crime Organizado

Análise dogmática, processual e constitucional. Virtudes patrimoniais e passivos de inconstitucionalidade.

1. O Nascimento de um Novo Paradigma Repressivo

No dia 24 de março de 2026, o Brasil acordou sob a vigência de uma lei que, para o bem e para o mal, redesenha por completo a arquitetura punitiva do Estado contra o crime organizado. A Lei nº 15.358/2026, batizada informalmente de "Lei Raul Jungmann" em homenagem póstuma ao ex-ministro da Defesa, não é uma resposta episódica a um evento isolado. Ela é o terceiro e mais contundente elo de uma cadeia legislativa que vem, desde 2024, endurecendo sistematicamente o sistema penal brasileiro: primeiro com a Lei nº 14.843/2024 (restrição de saídas temporárias e retorno do exame criminológico), depois com a Lei nº 15.245/2025 (criminalização da obstrução à persecução penal e do assédio a agentes de segurança), e agora com este colossal diploma que ataca simultaneamente três pilares das facções modernas: o controle territorial armado, a comunicação intracarcerária e a infraestrutura financeira de lavagem de capitais.¹

A lei opera em três eixos complementares. O **Eixo Penal** cria tipos penais autônomos voltados a punir a governança criminoso, com penas que alcançam 40 anos de reclusão e a classificação como crimes hediondos. O **Eixo Processual e Executório** instrumentaliza a repressão através de audiências de custódia virtuais, tentativa de exclusão da competência do Tribunal do Júri, vedação de benefícios executórios e segregação em presídios federais. O **Eixo Patrimonial e Regulatório** promove a asfixia econômica por meio do confisco civil autônomo, intervenção judicial em empresas de fachada, programa de *whistleblower* e bloqueio algorítmico de transações vinculadas a apostas digitais irregulares.¹

Do ponto de vista filosófico, a Lei 15.358/2026 é a mais nítida posituação brasileira da polêmica teoria do **Direito Penal do Inimigo** de Günther Jakobs, em simbiose com o Direito Penal de Terceira Velocidade de Jesús-María Silva Sánchez.¹ A premissa ontológica da norma é inequívoca: o membro orgânico de uma facção ultraviolenta abdicou voluntariamente de seu *status* de cidadão. Na ótica do legislador, o faccionado não é alguém que cometeu um desvio periférico. É tratado como um inimigo institucional que declarou guerra assimétrica ao aparato estatal.¹ Essa rotulação é o que legitima penas altíssimas que tangenciam os limites constitucionais, a neutralização de direitos civis, a antecipação punitiva para fases de mera ideação e a mitigação severa de garantias processuais clássicas.¹

O presente relatório dissecar esse diploma com rigor e sem meias palavras. Reconhece a engenhosidade pragmática de suas ferramentas patrimoniais e, ao mesmo tempo, expõe os imensos passivos de inconstitucionalidade que o contaminam.

2. Eixo Material: A Tipificação da Governança Criminosa

2.1. O Crime de Domínio Social Estruturado (Art. 2º)

O coração da nova lei é a criação do crime de "domínio social estruturado", com pena de 20 a 40 anos de reclusão, cumulada com multa.¹ A conduta exige o agrupamento estruturado de três ou mais pessoas que, mediante violência constante, grave ameaça ou coação insuperável, imponham controle territorial ou monopólio social de uma área, subjugando a comunidade local e opondo resistência à soberania estatal.¹

Trata-se de uma *lex specialis* em relação ao delito de organização criminosa da Lei nº 12.850/2013. Enquanto o modelo associativo tradicional exige quatro ou mais pessoas e estrutura ordenada para obtenção de vantagem ilícita (com penas máximas superiores a quatro anos), o novo tipo demanda apenas três agentes, porém atrelados a condutas de altíssima lesividade social.¹ O legislador criminaliza expressamente as táticas de guerrilha urbana contemporânea: intimidação generalizada da população, ereção de barricadas, ataques a instituições prisionais e sabotagem de infraestruturas críticas (redes de energia, transportes, portos, aeroportos e hospitais).¹

Mais do que tutelar a paz pública, a lei inova ao proteger a ordem macroeconômica contra o monopólio miliciano.⁷ Pune a dominação armada de atividades econômicas vitais nas periferias: a exploração clandestina de provedores de internet ("gatonet"), o monopólio de gás de cozinha, a extorsão sobre transporte alternativo e as taxas de segurança impostas ao comércio local.¹

A pena máxima de 40 anos não é arbitrária. Ela dialoga com o teto de cumprimento de pena fixado pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019, art. 75 do CP) e segue a esteira punitiva da Lei do Feminicídio Autônomo (Lei nº 14.994/2024), que opera na mesma faixa sancionatória máxima.¹

A Evolução Tipológica do Pertencimento Criminoso no Brasil

Características	Associação Criminosa (CP art. 288)	Organização Criminosa (Lei 12.850/2013)	Domínio Social Estruturado (Lei 15.358/2026)
Número de Agentes	3 ou mais	4 ou mais	3 ou mais
Elemento Normativo / Plus	Fim de cometer crimes	Estrutura ordenada, divisão de tarefas, crimes > 4 anos	Controle territorial, social, serviços essenciais
Modus Operandi	Delinquência comum	Vantagem de qualquer natureza	Violência, grave ameaça, sabotagem, guerrilha
Pena Máxima	Até 3 anos	Até 8 anos	Até 40 anos
Hediondez	Não	Apenas em crimes conexos hediondos	Hediondo por natureza

A tabela evidencia a transição de um modelo clássico de coautoria para um modelo de repressão a táticas paramilitares e controle territorial.

2.2. Favorecimento ao Domínio Social Estruturado (Art. 3º) e o Recuo ao Direito Penal do Autor

O artigo 3º tipifica o "favorecimento ao domínio social estruturado", mirando cirurgicamente os braços logísticos, operacionais e a intelectualidade de colarinho branco das facções.¹ A pena varia de 12 a 20 anos de reclusão, abarcando verbos nucleares elásticos: fundar, aderir, apoiar, incitar ou fornecer logisticamente armas, explosivos, maquinário e informações estratégicas.¹

É aqui que emerge a crítica doutrinária mais robusta ao diploma. Ao punir com décadas de prisão quem "alega falsamente pertencer" a essas estruturas para obter vantagem (uma conduta de estelionato ou extorsão clássica elevada a hipercrime), ou quem presta suporte sob fórmulas perigosamente abertas como "apoia-los de qualquer forma", o legislador abraça o rechaçado modelo de **Direito Penal do Autor**.¹

Risco constitucional grave: A base civilizatória do Direito Penal Democrático é o Direito Penal do Fato: pune-se o agente pelo que ele fez, com base na estrita ofensividade a um bem jurídico mensurável.⁶ O art. 3º, porém, pune predominantemente o exercício de poder criminoso, o pertencimento relacional e a mera gravitação existencial em torno da governança territorial da facção.⁶ O risco de imputações coletivas genéricas e de criminalização massiva de populações periféricas é iminente.¹ Evitar a responsabilização objetiva exigirá comprovação rigorosa do dolo direto, da finalidade específica de domínio e de vínculo associativo estável, voluntário e materialmente relevante.⁶

2.3. A Antecipação Radical da Tutela Penal: Punição de Atos Preparatórios

Em exceção frontal à regra do *iter criminis* do art. 14, II, do Código Penal (que exige início dos atos de execução para legitimar a tentativa), o art. 2º, § 5º, da nova lei autoriza a punição de atos meramente preparatórios, com aplicação de causa de diminuição de pena.¹

A legitimidade dogmática dessa antecipação escora-se na construção germânica dos "crimes de obstáculo": quando a magnitude do bem jurídico tutelado (a sobrevivência institucional, a soberania estatal, a segurança coletiva de massa) é tão extrema, justifica-se sufocar o desenrolar causal antes de qualquer resultado naturalístico.¹ O STF já validou arquitetura idêntica na Lei Antiterrorismo (Lei nº 13.260/2016).¹ Contudo, transpor esse modelo para a criminologia urbana é perigoso: aplicar sanções de extrema gravidade a comportamentos equívocos e temporalmente distantes da consumação exigirá elevação incomum da régua probatória.¹ Sem prova pericial de inserção funcional indubitável do agente, a criminalização por "proximidade social" pode instituir uma jurisdição de suspeição genérica nas capitais do país.¹

2.4. Hediondez e o Defeito de Técnica Legislativa

O art. 4º insere os crimes da lei no rol de crimes hediondos (Lei nº 8.072/1990), atraindo inafiançabilidade, insuscetibilidade de anistia, graça e indulto, e recrudescimento dos percentuais de progressão de regime.³

Entretanto, o exame da Mensagem Presidencial nº 216/2026 revela uma falha redacional notória: o art. 4º remete a hediondez ao caput do art. 2º e ao seu § 3º, mas o § 3º foi objeto de **veto integral** pelo Presidente da República.¹ Criou-se uma "norma em branco estéril", uma *vacatio* objetiva no preceito. Embora o lapso não fulminasse a validade do regime hediondo para os demais núcleos penais, o episódio atesta documentalmente a velocidade atabalhoada da gênese parlamentar, abdicando do refinamento que se exige em normas incriminadoras de máxima consequência.¹

3. Eixo Processual: Pragmatismo Punitivo e o Cerco à Soberania do Júri

3.1. A Virtualização Compulsória da Audiência de Custódia

Em uma das disposições mais controvertidas, a lei altera os arts. 3º-B e 310 do CPP para instituir a videoconferência como rito preferencial e mandatório para audiências de custódia de membros flagranteados das organizações descritas na lei.¹ A apresentação física do custodiado perante o magistrado fica relegada a hipóteses extraordinárias de força maior, invertendo o fluxo secular da presencialidade.¹

O choque com o modelo garantista é direto e explícito. A Resolução CNJ nº 213/2015, atualizada pela Resolução nº 562/2024, determina peremptoriamente a apresentação presencial imediata do detido (em 24 horas) como pedra de toque para salvaguarda de sua integridade física.¹ O escopo ontológico da audiência presencial é o escrutínio tátil e direto pela magistratura, a fim de identificar tortura e tratamentos desumanos no hiato pré-processual.¹ O regime virtual adotado na pandemia de Covid-19 (Resolução CNJ 357/2020) já se encontra plenamente revogado (Resolução 481/2022).¹

O deslinde desse conflito dependerá do pragmatismo jurisprudencial do STF. No julgamento das ADIs 6.298 a 6.305 (que validaram o Juiz das Garantias), a Corte mostrou-se receptiva a flexibilizações processuais motivadas por riscos extraordinários de ordem pública.¹ A justificativa estatal ampara-se no altíssimo risco logístico de escolta e no perigo de emboscadas e resgates armados de lideranças criminosas.¹

3.2. Prisão Preventiva: Automatismo vs. Jurisprudência Defensiva

A norma enxerta o inciso V ao art. 313 do CPP, firmando que o mero indiciamento ou qualificação pelos crimes da Lei 15.358/2026 encerra, por gravidade *in re ipsa*, substrato presumido e suficiente para decretar a prisão preventiva, fulminando as alternativas.¹

Esse design legislativo almeja uma quase obrigatoriedade da preventiva, mimetizando expedientes já duramente rechaçados pelo STF no passado, como a vedação apriorística de liberdade provisória na Lei de Drogas e nos Crimes Hediondos.⁵

A pretensão colide frontalmente com a jurisprudência consolidada do STJ. Precedentes como o RHC 212.836/RS (Min. Og Fernandes) e o RHC 170.036/MG formam uníssono hermenêutico que afasta a custódia cautelar ancorada exclusivamente na gravidade teórica da pena.¹ Para a Corte, a prisão não pode prescindir do fato motivador empírico.¹ Em suma: a lei amplifica o escopo abstrato da prisão, mas carece de vitalidade para revogar a exigência de justificação concreta, individualizada e contemporânea dos arts. 312 e 315 do CPP.¹

3.3. O Ataque ao Tribunal do Júri: Violação de Cláusula Pétrea

A lei determina que crimes dolosos contra a vida praticados no contexto de dominação territorial faccionada sejam retirados do Tribunal do Júri e julgados por Varas Criminais Colegiadas compostas por magistrados togados.¹ A justificativa política é compreensível: blindar jurados civis contra extorsão, ameaças de morte e coação psicológica promovida pelas engrenagens do crime organizado.¹

Contudo, este é o dispositivo com o mais alto índice de inconstitucionalidade material explícita da lei. O constituinte originário de 1988 cravou a competência plena do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida como cláusula pétrea (Art. 5º, XXXVIII, "d", c/c art. 60, § 4º, IV, da CF).¹

Jurisprudência granítica: A Súmula Vinculante 45 reafirma a força atrativa irrenunciável do Tribunal Popular.¹ Na ADI 4.414/AL, o STF sedimentou que nem foros especiais por prerrogativa de função, mesmo com assento em Constituições Estaduais, detêm o condão de restringir a competência imanente do Júri.¹ Se norma constitucional derivada não pode usurpar tal competência, com sobeja razão uma singela lei ordinária federal padece de absoluta insuficiência hierárquica para promover esse banimento.¹

A doutrina processualista já sinaliza que o ordenamento fornece o caminho processual adequado para contornar a coação sem fulminar a Carta Magna: o instituto do **Desaforamento** (art. 427 do CPP).¹ Mediante comprovação de ameaça à imparcialidade, transfere-se a sessão para comarca distante e imune à pressão criminoso, protegendo tanto o processo quanto os jurados, sem sacrificar a soberania constitucional dos veredictos populares.¹

4. Eixo Investigativo: Prova Digital, Cadeia de Custódia e os Limites da Confidencialidade

4.1. O Paradigma Irreversível do HC 1.014.212/ES: Prints Não São Prova

Todo o arsenal processual e patrimonial da Lei 15.358/2026 depende fundamentalmente da colheita técnica de provas eletrônicas: movimentações PIX, *exchanges* de criptoativos, comunicações via aplicativos criptografados.¹ A eficácia e a validade jurídica desse modelo estão condicionadas à manutenção de uma cadeia de custódia rigorosa (art. 158-A e seguintes do CPP).¹

No início de 2026, o STJ fincou precedente histórico e incontornável. No AgRg no HC 1.014.212/ES (Informativo nº 878, Rel. Min. Carlos Pires Brandão), a Sexta Turma, por unanimidade, fulminou a tese de que meras capturas de tela (*prints*) de conversas de mensageiros instantâneos ostentam presunção probatória, ainda que documentadas por agentes policiais sob a suposta redoma da fé pública.¹³

A *ratio decidendi* reconheceu que a prova digital carece visceralmente de autenticidade material intrínseca se não for instruída com metodologia forense que garanta a mesmidade do material e sua inalterabilidade lógica e cronológica.¹³ O tribunal consolidou que dados extraídos de aparelhos apreendidos, sem espelhamento forense validado e sem certificação criptográfica de integridade (cálculo de *hash*), constituem **material bruto inservível**, impossibilitando a auditabilidade pelo contraditório.¹³

Na prática, todo o aparato investigativo da Lei 15.358/2026 deverá abandonar atalhos e mobilizar de antemão os institutos de criminalística, aparelhando a extração mediante softwares de perícia forense (como suítes Cellebrite). A inobservância dos arts. 158-B e 158-D do CPP atrairá o trancamento da prova em *habeas corpus*, esvaziando a acusação por ruptura da cadeia de custódia.¹

4.2. Monitoramento de Advogados e o Inovador "Juízo de Controle"

A lei promove inovação contenciosa ao alterar a Lei de Execução Penal para admitir, em hipóteses de suspeição de conluio criminoso, o monitoramento audiovisual das comunicações entre investigados de altíssima periculosidade e seus advogados, seja no parlatório penal, seja por videoconferência.^{1, 18}

A justificativa pragmática sustenta o objetivo de impedir que determinadas alas da advocacia (cooptadas ou aterrorizadas) funcionem como "pombos-correios" das diretorias faccionadas, repassando ordens de execução de testemunhas, subornos e manobras de liquidação patrimonial.¹

A tensão com o art. 133 da Constituição e com a Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB) é máxima: a inviolabilidade do sigilo profissional é garantia não apenas da classe advocatícia, mas do próprio Estado de Direito, assegurando ao réu proteção contra o avanço persecutório arbitrário.¹⁹

Para frear os ímpetos de inconstitucionalidade, a lei engendrou uma arquitetura processual inédita no art. 41-B da LEP: o "**Juízo de Controle**".¹

Mecanismo de Salvaguarda: O Fluxo do Juízo de Controle (Art. 41-B, LEP)

ETAPA 1

Captação Ambiental no Parlatório

Monitoramento audiovisual de conversas de presos vinculados a grupos criminosos (Art. 41-A). Exige indícios probatórios prévios e decisão judicial fundamentada, sob pena de abuso de autoridade.

V

ETAPA 2

Envio da Mídia ao Juízo de Controle

A integralidade do material captado é lacrada e enviada a um magistrado totalmente distinto do juízo da instrução. O juiz do processo principal **não** acessa o conteúdo bruto.

V

Decisão / Etapa 3

Filtragem de Legalidade

O Juízo de Controle analisa integralmente as conversas e, mediante contraditório interno, executa o crivo de validade: o que é exercício legítimo de defesa? O que evidencia conluio criminoso?

V

VIA DE PROTEÇÃO

Material é exercício de defesa

Conversa protegida pelo sigilo advogado-cliente.

X DESTRUIÇÃO IRREVERSÍVEL

Prova não é remetida ao juízo principal, assegurando a imparcialidade.

VIA DE INVESTIGAÇÃO

Material evidencia conluio criminoso

Quebra funcional do sigilo identificada.

» **REMESSA AO JUÍZO DE INSTRUÇÃO**
Apenas o fragmento lícito, cirurgicamente recortado, segue para o processo.

O mecanismo cinde cognitivamente a jurisdição, garantindo que o magistrado que julgará o mérito não seja contaminado por conversas protegidas pelo sigilo. O design emula a axiologia de descontaminação cognitiva do Juiz das Garantias, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.

4.3. Tema 1441 do STF: Advogado Pode Delatar Cliente?

O STF tem pendente, sob repercussão geral, o Tema 1441 (RE 1.490.568/GO, Rel. Min. Luiz Fux), que enfrenta uma questão nevrálgica: podem advogados que se tornaram alvos de investigação, como integrantes da chamada "sintonia da gravata", firmar colaborações premiadas oferecendo a quebra do sigilo profissional construído na representação de clientes?²⁰

O Conselho Federal da OAB, admitido como *amicus curiae*, defende que o sigilo não é mera benesse profissional, mas direito constitucional outorgado ao réu contra o avanço persecutório do Estado, insuscetível de ser transacionado como moeda no tabuleiro da Justiça Premial.¹⁹

Se o STF consagrar a incondicionalidade do sigilo, o crivo do Juízo de Controle instituído pela Lei 15.358/2026 ganhará robustez inibitória ainda maior, restringindo severamente a manipulação processual contra a classe advocatícia.¹

5. Eixo de Execução Penal: Endurecimento Sem Precedentes e o Conflito com o Plano Pena Justa

5.1. Progressão de Regime e Segregação Federal

No campo da execução penal, a lei propõe o mais severo recrudescimento da era democrática. As novas frações para progressão de regime alcançam patamares inéditos: nos casos de réus reincidentes em crimes hediondos conexos às facções, o custodiado deverá cumprir até 85% da pena para pleitear progressão.¹ Em crimes com resultado morte praticados sob comando de diretorias faccionadas, o quadro agrava-se ainda mais.¹

A lei restringe drasticamente o livramento condicional e as modalidades desencarceratórias, determinando que líderes e chefes do alto escalão faccionado sejam obrigatoriamente recolhidos ao Sistema Penitenciário Federal sob regime de segurança máxima, independentemente de pleitos regionais.¹ Essa medida é tratada não como discricionária, mas como isolamento profilático de desmonte logístico, modelo já reiteradamente avalizado pelo STJ (HC 1.004.107/STJ).¹

5.2. A Irretroatividade *In Pejus*: Barreira Constitucional Intransponível

Convém registrar com veemência: todas as constringências impostas pela lei (majoração de frações de progressão, supressão de saídas, impossibilidade de livramento condicional) configuram normas de direito material sancionatório, de índole prejudicial ao réu.¹

Portanto, em obediência ao art. 5º, XL, da Constituição ("a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu"), estas disposições **aplicam-se exclusivamente a fatos praticados a partir de 25 de março de 2026**, data de entrada em vigor da lei.¹ Não podem, em hipótese alguma, retroagir para alcançar condutas consumadas anteriormente. Essa diretriz é pacífica na jurisprudência do STF, conforme precedente paradigmático do RHC 200.670/GO, que tratou de idêntica questão em relação à obrigatoriedade do exame criminológico imposta pela Lei nº 14.843/2024.¹

5.3. O Conflito com a ADPF 347 e o Plano Nacional Pena Justa

A crítica mais devastadora à lei transcende o Direito Penal estrito e atinge a própria teoria do Estado. Há na confecção destas ferramentas restritivas uma colossal antinomia com os compromissos humanitários assumidos pelo próprio Poder Público.

Em outubro de 2023, ao julgar a ADPF 347, o STF declarou o sistema penitenciário nacional como um "Estado de Coisas Inconstitucional": um quadro crônico de violação massiva e sistemática de direitos fundamentais, caracterizado por superlotação desumana, insalubridade letal e condições que atentam contra a dignidade humana.⁵

Em resposta, o CNJ e o Ministério da Justiça construíram o **Plano Nacional Pena Justa**, aprovado pelo STF no final de 2025.¹ O Plano estabeleceu mais de trezentas ações programáticas com prazo até 2027, visando a racionalização das portas de entrada nos presídios, o combate ao uso abusivo de prisões preventivas, o fomento à reinserção laboral e a priorização de alternativas penais sem reclusão (como monitoramento eletrônico por tornozeleiras).²⁵

A Lei nº 15.358/2026 caminha na direção diametralmente oposta: acelera a entrada no sistema, veda a saída (extinção de benefícios) e asfixia as alternativas (endurecendo preventiva e progressão para réus sob sua suspeição).⁵

Incoerência sistêmica: O IBCCRIM classifica a sanção desta lei como "incoerência sistêmica e retrocesso social sem parâmetros comparativos".⁵ A amplificação do contingente encarcerado retroalimenta a falência prisional: são nas masmorras superlotadas, sem controle estatal, que a miséria e o abandono produzem a matéria-prima (o apriado revoltado e endividado) que abastece a engrenagem de recrutamento das próprias facções que a lei pretende combater.⁵

6. Eixo Patrimonial: O Estrangulamento do Tesouro Criminal

Se há de se reconhecer, de modo isento, um flanco indiscutivelmente eficaz do diploma, ele reside no sofisticado modelo de asfixia econômica. A lei absorveu uma lição secular, comprovada empiricamente desde os enfrentamentos anti-máfia na Europa (onde o sacrifício heroico de magistrados como Giovanni Falcone contra a Cosa Nostra consolidou a premissa):³³ ainda que o líder violento seja capturado e confinado no mais indevassável isolamento, ele retém comando e poder enquanto o fluxo financeiro permanecer incólume. Somente quando o cofre é asfixiado, o império desmorona.³³

Os Vetores da Asfixia Econômica das Organizações Ultravioletas

[1]

Intervenção Corporativa

Suspensão de CNPJ de empresas de fachada. Afastamento de sócios-laranjas. Nomeação de interventor judicial.

[2]

Rastreio Tecnológico

Prova digital forense. Cadeia de custódia rigorosa. Espelhamento com *hash* criptográfico.

[3]

Barreira Transacional

Bloqueio algorítmico PIX. Desvio ativo de transações para apostas irregulares. Alimentação do FNSP.

[4]

Whistleblowers

Recompensa de até 5% do montante recuperado para delatores patrimoniais civis.

[5]

Prova Digital

Perícia forense em criptomoedas, contas globais e carteiras virtuais.

[6]

Bloqueio de Bets

Algoritmos bancários detectam e abortam depósitos para operadoras de apostas sem licença.

A norma supera o Direito Penal clássico: usa compliance, intervenção empresarial direta e bloqueios interbancários ativos.

6.1. O Confisco Civil Autônomo (*Actio in Rem*)

Capitulando às recomendações internacionais do FATF/GAFI (notadamente a Recomendação nº 4), o legislador internalizou de modo amplo e irreversível a técnica do *Civil Asset Forfeiture* anglo-saxônico: o confisco de bens fundado exclusivamente na origem ilícita do patrimônio, independente de condenação criminal.¹

Historicamente no Brasil, a perda de bens ilícitos era efeito acessório e inseparável da condenação criminal (art. 91 do CP).¹ Os arts. 12 a 28 da nova lei rompem esse vínculo, permitindo o ajuizamento de Ação Civil de Perdimento autônoma, na qual sequestros, alienações antecipadas e perdimento definitivo correm independentemente da ação penal. A lei estabelece, inclusive, a imprescritibilidade dessa ação, espelhando o tratamento já firmado pelo STF para a reparação do erário em casos de improbidade administrativa dolosa (Tema 897 de Repercussão Geral).¹

A pendência crítica é a ADI 6.304, que questiona no STF a constitucionalidade do confisco alargado (art. 91-A do CP, herança do Pacote Anticrime).¹ O debate opõe a premissa de que o produto do crime não recebe proteção constitucional da propriedade (art. 5º, XXII, da CF) às robustas objeções garantistas sobre a inversão do ônus probatório, que compelem o réu a provar a origem lícita de seu patrimônio, em tensão com a presunção de inocência.³³

6.2. Intervenção Corporativa e Suspensão de CNPJ

A lei absorveu a realidade empírica de que o crime organizado moderno há muito transcendeu as "bocas de fumo" periféricas, penetrando setores legalizados vitais para lavar volumes estratosféricos de capital: provedores de internet clandestinos, monopólio de gás, transporte alternativo e, especialmente, a infraestrutura rodoviária nacional (frotas, postos de combustíveis, garagens).¹

O art. 121 prevê a suspensão preventiva por até 180 dias do CNPJ de pessoas jurídicas usadas como entrepostos de desmanche, facilitação ou receptação de cargas roubadas.² Em caso de reincidência, o magistrado pode decretar a inidoneidade definitiva do estabelecimento (cancelamento irreversível do CNPJ) e aplicar inabilitação comercial dos gestores por 5 anos (art. 121, §§ 3º e 4º).²

O art. 10 autoriza, ainda no limiar da investigação, o afastamento liminar de sócios e administradores de fachada, com nomeação de interventor judicial de confiança, resguardando a continuidade dos serviços à comunidade e os postos de trabalho legítimos.¹

6.3. Whistleblower Patrimonial e o Cerco às Apostas Digitais

O art. 28 incorpora à dogmática brasileira a figura do *whistleblower* patrimonial: o cidadão que delatar a localização e titularidade real de ativos ilícitos das facções será recompensado com até 5% do montante efetivamente recuperado e depositado nos cofres federais.¹ Cria-se, assim, um robusto incentivo mercadológico para a traição intragrupo, acelerando o desmonte das blindagens financeiras.

Por fim, o art. 42 intervém cirurgicamente na regulamentação das apostas de cota fixa (Lei nº 14.790/2023).¹ Após o COAF mapear que as maiores facções monopolizaram plataformas de apostas offshore para reciclar volumes do narcotráfico em frações de se-

gundo (mediante apostas fraudulentas casadas e simulações de ganhos), a lei instituiu barreira algorítmica intransponível.¹ Todas as instituições do Sistema Financeiro Nacional, em cooperação com o Banco Central, devem monitorar e barrar depósitos massificados para operadoras irregulares sem licença. As transações são abortadas e o capital é revertido compulsoriamente para contas de contingência da União, alimentando o Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP).¹

7. Os Excessos Indesculpáveis: Colisão com Garantias Fundamentais

A voracidade punitivista alcançou seu limite de ruptura constitucional em dois dispositivos que deturpam princípios fundamentais intrínsecos à dignidade da pessoa humana.⁵

7.1. O Apagão do Voto do Preso Provisório: Esmagando o Art. 15 da Constituição

O art. 40 consagra a tese de que, a partir da mera decretação de prisão preventiva (portanto, antes de qualquer condenação), o custodiado teria seus direitos políticos suspensos e sua inscrição eleitoral cancelada.¹

A inconstitucionalidade é abismal. O art. 15, III, da Constituição é cirúrgico: a suspensão de direitos políticos só ocorre por sentença condenatória transitada em julgado.¹ Um preso provisório é, pelo peso da presunção de inocência, cidadão imaculado que não perdeu porção alguma de seu direito republicano. A Constituição não abre brecha: nem lei penal, nem processual, nem eleitoral possui magnitude hierárquica para suprimir esse desenho de cidadania cravado como cláusula pétrea.¹

Trata-se, além disso, de desrespeito ao princípio da anterioridade eleitoral (art. 16 da CF), que bloqueia juridicamente alterações operadas por lei sancionada em março de 2026 sobre pleitos já programados para o mesmo ano-calendário.¹

7.2. O Fim do Auxílio-Reclusão: Punindo Inocentes

O art. 2º, § 6º, combinado com o art. 30, determina a suspensão do pagamento de auxílio-reclusão aos dependentes de segurados presos pelos crimes da nova lei.¹

Sob o prisma ontológico da seguridade, o auxílio-reclusão não é regalia ao presidiário. É verba alimentícia previdenciária-contributiva.¹ Exige que o preso detivesse vínculo contributivo ativo junto ao INSS na data da prisão. E conforme pacificado pelo STF no Tema 89 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski), quem efetivamente recebe a prestação não é o encarcerado, e sim seus filhos menores, cônjuge e dependentes, que se encontram repentinamente privados do sustento.¹

Violação do Princípio da Intranscendência da Pena (Art. 5º, XLV, da CF): Esta é a mais sublime conquista cravada na matriz humanitária de 1988: nenhuma sanção penal passará da pessoa do condenado. Ao bloquear o auxílio-reclusão, a lei não pune o detento; castiga cruelmente terceiros absolutamente inocentes e alheios à conduta criminosa: crianças, lactentes, cônjuges vulneráveis.⁵ Trata-se de um irônico tiro no próprio pé estatal: esfomear famílias periféricas consolida a vulnerabilidade socioeconômica que alimenta e recruta soldados para as próprias facções que a lei pretende combater, perpetuando o ciclo geracional de violência.⁵

8. Considerações Finais e Projeções de Controle de Constitucionalidade

A Lei nº 15.358/2026 revela duas almas inconciliáveis em um único diploma.

A primeira é brilhante. Ao transmutar seus alvos para a estrutura empresarial fantasma, ao asfixiar a lavagem operada em criptomoedas e contas globais, ao intervir cirurgicamente em frotas e consórcios rodoviários que disfarçam logística criminosa, ao adotar o confisco civil autônomo e o bloqueio algorítmico interbancário contra plataformas de apostas irregulares, a lei se equipara ao que há de mais eficaz e moderno no arsenal repressor das democracias ocidentais consolidadas.¹

A segunda é autoritária. A esmagadora totalidade dos pilares processuais, as premissas executórias e as disposições restritivas de garantias se contaminam com a doutrina do "Direito Penal do Inimigo", resvalando na rampa escorregadia do retrocesso autoritário.¹ A supressão da competência do Tribunal do Júri, a extinção do voto do preso provisório e o bloqueio do auxílio-reclusão constituem nós insalváveis que padecem de supressão judicial urgente.¹

O cenário projetado é inequívoco. ADIs e ADPFs já estão sendo rascunhadas nos corredores da advocacia combativa, do CNJ e da OAB, com especial foco nos embates sobre o sigilo nos parlatórios, no esvaziamento do Plano Pena Justa e na violação de cláusulas pétreas.³

Restará ao STF e ao STJ a missão constitucional de agirem como Legisladores Negativos: aparar com bisturi as excrescências autoritárias, conservando as vigorosas ferramentas de asfixia patrimonial que atacam a economia paralela da nação e, ao mesmo tempo, fulminando de forma irrevogável os arroubos de barbárie legislativa que agridem o rosto inviolável das garantias fundamentais inscritas na Constituição Cidadã de 1988.¹

A premissa suprema jamais falha: o combate ferrenho aos piores inimigos da paz não possui, e jamais possuirá, o condão de legitimar que o Estado abra mão da sobriedade, da impessoalidade e do pacto civilizatório que o distingue daquilo que combate.

Referências

1. Brasil. Lei nº 15.358/2026 (Marco Legal do Combate ao Crime Organizado).
2. CNT. *Com texto da CNT, Lei Antifacção atinge cadeia econômica do crime e reforça segurança no transporte*. cnt.org.br, mar. 2026.
3. TJSC. *Audiência de custódia passa a ser preferencialmente virtual com nova Lei Antifacções*. tjsc.jus.br, mar. 2026.
5. IBCCRIM. *O Estado em conflito consigo mesmo: a Lei Antifacção, a ADPF 347 e o Plano Pena Justa*. jcc.ibccrim.org.br, mar. 2026.
6. DireitoPenalBrasileiro.com.br. *Lei Antifacção: o que muda na prática penal*. Mar. 2026.
7. CNN Brasil. *PL Antifacção: como nova lei define facções ultraviolentas*. cnnbrasil.com.br, mar. 2026.
13. IBCCRIM. *Os impactos da prova digital no Tribunal do Júri e o AgRg no HC 1.014.212/ES*. jcc.ibccrim.org.br, 2026.
18. Art. 35, Lei nº 15.358/2026. modeloinicial.com.br.
19. OAB. *OAB atuará no STF para defender sigilo profissional da advocacia*. oab.org.br, 2026.
20. TJMG. *Reconhecimento de Existência de Repercussão Geral (Tema 1441)*. tjmg.jus.br.
25. Brasil. *Plano Nacional Pena Justa*. gov.br/mj, 2025.
33. Teoria e Debate. *PL Antifacção: assimetrias entre o endurecimento penal e a estrutura investigativo-patrimonial*. teoriaedebate.org.br, fev. 2026.